



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 7867/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária Nova Rota do Oeste S.A.

Referência: Processo nº 50500.039107/2025-41

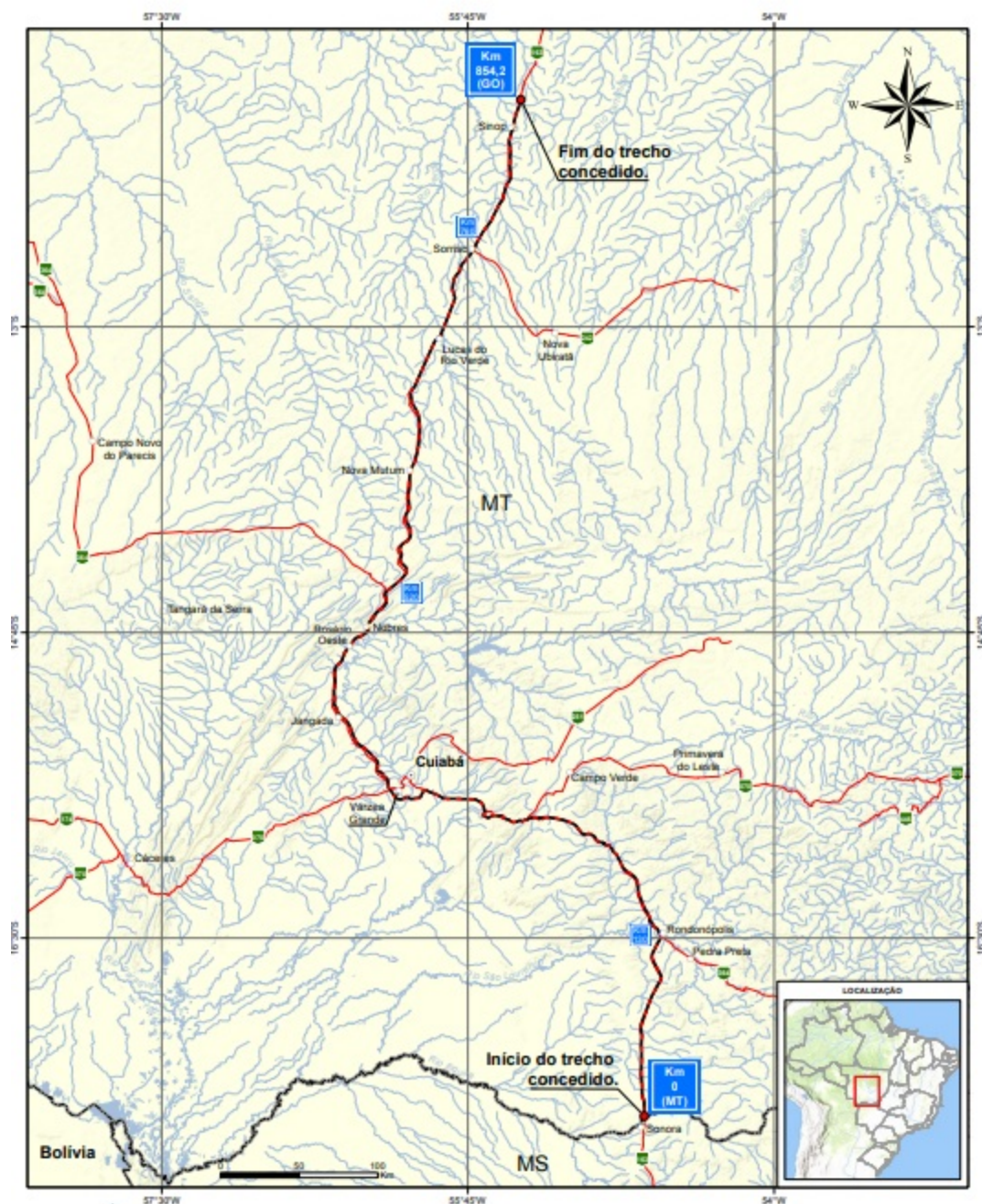
Assunto: Demanda – Implantação de passagens em nível na Avenida dos Tarumãs (km 834+500) e na Avenida das Palmeiras (km 836+340) na BR-163/MT – BR-070/163/M – Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata da análise, no âmbito das atribuições da Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), de mérito da proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs (km 834+500) e com a Avenida das Palmeiras (km 836+340), no município de Sinop/MT, apresentada como contribuição oral durante a Audiência Pública nº 12/2024, no âmbito do processo de Revisão Quinquenal do [Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013](#), celebrado entre a ANTT e a Concessionária Nova Rota do Oeste S.A.

1.2. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende as rodovias BR-070/163/MT, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-070/163/MT



1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013](#).

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-070/163/MT
2	Extensão	858,9 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Maio de 2012
5	Assinatura do Contrato	12/03/2014
6	Início da Concessão	21/03/2014
7	Início da Cobrança de Pedágio	06/09/2015
8	12º Ano de Concessão	21/03/2025 - 20/03/2026

2.

OBJETIVO

- 2.1.

A presente Nota Técnica tem por objetivo realizar a análise de mérito da proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs e com a Avenida das Palmeiras, apresentada como contribuição oral durante a Audiência Pública nº 12/2024 e posteriormente encaminhada à Concessionária Nova Rota do Oeste S.A. para avaliação quanto à sua pertinência.
- 2.2.

Para tanto, serão analisadas a motivação, a previsão legal, contratual e regulamentar, além dos requisitos necessários para viabilizar a solicitação e o mecanismo apropriado para sua operacionalização, nos termos do [Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013](#).

3.

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

- 3.1.

A demanda em referência foi apresentada de maneira organizada e objetiva, sendo que as premissas, informações e documentos necessários para avaliação adequada e eficiente encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo:

Tabela 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	N/A
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	?

4.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- 4.1.

A tabela a seguir apresenta o histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 3 - Histórico Processual

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Despacho COGIP	29869355 - Processo SEI nº 50500.018322/2024-28.	18/02/2025	Coordenação de Gestão de Informações e Passivos Regulatórios de Investimentos – COGIP encaminha o processo à Coordenação de Gestão de Investimentos Propostos para serem Incluídos nos Contratos de Concessão – COGIN para que os investimentos que não foram analisados quanto ao mérito, fossem tratados em processos específicos para avaliação.

2	Ofício SEI nº 5988/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR- ANTT	29929285 - Processo SEI nº 50500.018322/2024- 28.	26/02/2025	Solicita que a concessionária avaliasse a pertinência do pleito de passagens de nível na Avenida dos Tarumãs e na Avenida das Palmeiras considerando a possível inclusão no contrato de concessão.
3	Carta 7.889/2025	33765881 - Processo SEI nº 50500.018322/2024- 28	11/07/2025	Concessionária apresenta resposta ao ANTT - Ofício 5988 (SEI nº 29929285).

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

5.1. Apresentam-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, listadas em ordem cronológica:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2013, Programa de Exploração da Rodovia – PER](#) e demais Anexos e Termos Aditivos ao Contrato;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- Demais regulamentos pertinentes desta Agência.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. A proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs e com a Avenida das Palmeiras foi apresentada como contribuição oral durante a Audiência Pública nº 12/2024, realizada em 16/12/2024, na cidade de Cuiabá/MT, conforme registrado na gravação da sessão (linha 461). A manifestação foi feita pelo representante da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Sinop, que destacou a importância da intervenção para a mobilidade urbana local, diante da retirada de acessos diretos e da ampliação das vias marginais no perímetro urbano do município.

6.2. A contribuição não foi acolhida no Relatório Final da Audiência Pública (SEI nº 29051063), por ausência de análise técnica quanto ao mérito, sendo posteriormente encaminhada à Concessionária Nova Rota do Oeste S.A. por meio do Ofício SEI nº 5988/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 29929285), com solicitação de avaliação quanto à pertinência do pleito.

6.3. Em resposta, a Concessionária manifestou, por meio da Carta nº 7.889/2025 (SEI nº 33765881), que os entroncamentos em questão estão localizados em região já atendida por um trevo completo implantado no km 835+400 da BR-163/MT, além de dois dispositivos tipo diamante previstos contratualmente: ID-28 (km 833+300) e ID-29 (km 838+900), cujos projetos executivos estão em tratativas nos processos SEI nº 50505.016353/2025-85 e nº 50505.140469/2024-53, respectivamente.

Interconexão Diamante (un)				
ID	PNV	km da rodovia (BR- 163/MT)	Zonas Urbanas e Distritos Industriais	Observações
28 ²¹	163BMT0825	833+300	Sinop	
29 ²²	163BMT0825	838+900	Sinop	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP
30 ²³	163BMT0830	854+213	Sinop	ENTR MT-220 (P/PORTO DOS GAÚCHOS)

6.4. A Concessionária argumenta que, diante da proximidade entre os entroncamentos e os dispositivos existentes e previstos, não há justificativa técnica para a inclusão de novos investimentos nos locais indicados, considerando que a demanda já estaria atendida pelas soluções previstas no contrato de concessão.

6.5. Diante do encerramento da fase de Revisão Quinquenal, a COGIN/GEGR instaurou o processo administrativo nº 50500.039107/2025-41 para tratar da demanda de forma apartada, conforme Ofício SEI nº 28647/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 34295934). A partir de então, todas as tratativas relacionadas ao tema passaram a ser conduzidas no âmbito desse novo processo.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. MOTIVAÇÃO

7.1.1. A proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs e com a Avenida das Palmeiras foi apresentada como contribuição oral durante a Audiência Pública nº 12/2024, realizada em 16 de dezembro de 2024, na cidade de Cuiabá/MT. A manifestação foi registrada na gravação da sessão (linha 461), tendo como fundamento a necessidade de melhoria na acessibilidade e segurança viária nos referidos pontos de interseção entre a rodovia federal e vias urbanas do município de Sinop/MT.

7.1.2. No Relatório Final da Audiência Pública (SEI nº 29051063), a contribuição foi classificada como “não acolhida”, em razão da ausência de análise técnica tempestiva quanto ao mérito. Diante disso, a Gerência de Gestão de Informações e Passivos Regulatórios de Investimentos – COGIR, por meio do Despacho SEI nº 29869355, determinou o encaminhamento do pleito à Coordenação de Gestão de Investimentos Propostos para serem Incluídos nos Contratos de Concessão – COGIN, para que fosse realizada a devida avaliação técnica.

7.2. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.2.1. O [Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013](#) estabelece diretrizes claras quanto à execução de obras e serviços, à alocação de riscos e à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro:

10. Obras e Serviços

10.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

[...]

10.1.7 Durante a Concessão, o Poder Público poderá realizar investimentos no Sistema Rodoviário concedido, estejam ou não previstos no PER. Nesse caso, far-se-á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro conforme a subcláusula 22.5, em decorrência da alteração de obrigações a cargo da Concessionária.

(i) A alteração destes investimentos ao Contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

[...]

21 Alocação de Riscos

21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados a Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

[...]

21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

[...]

21.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro;

[...]

22 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

22.1 Cabimento da Recomposição

22.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

22.1.2 A Concessionária somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima.

22.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste Contrato. (Grifo nosso)

7.2.2. Os dispositivos contratuais acima evidenciam que a inclusão de novos investimentos no contrato de concessão, como a implantação de passagens em nível, deve observar os procedimentos formais de alteração contratual, mediante termo aditivo, e estar respaldada por justificativa técnica que demonstre sua necessidade e aderência aos parâmetros de desempenho previstos. Além disso, eventual impacto no equilíbrio econômico-financeiro deverá ser avaliado conforme as regras estabelecidas no contrato.

7.3. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

7.3.1. Alinhada às necessidades de modernização das rodovias, especialmente no que tange à inclusão de investimentos voltados à segurança viária, a ANTT dispõe de um arcabouço regulatório robusto que viabiliza e prioriza a incorporação de novos investimentos aos contratos de concessão. A seguir, são apresentados os principais dispositivos normativos aplicáveis à análise do presente pleito:

[Resolução ANTT Nº 5.950/2021:](#)

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a

recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

Resolução ANTT Nº 6.000/2022:

SEÇÃO III

OBRAS E SERVIÇOS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que não objetados pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na revisão extraordinária subsequente à sua aceitação:

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão;

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas em caso de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão pela Diretoria.

Art. 41. Nas propostas de inclusão ou alteração de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, deverão ser considerados os respectivos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento, compensações ambientais e seguro de obra, entre outras obrigações indiretas.

Parágrafo único. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para custos supervenientes incorridos não contemplados inicialmente nos projetos aceitos.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. (Grifo nosso)

Resolução ANTT nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - Revisão quinquenal: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

CAPÍTULO X

REVISÕES CONTRATUAIS

Seção I

Disposições gerais

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

[...]

Disposições gerais

[...]

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. (Grifo nosso)

7.3.2. Diante do exposto, verifica-se que o arcabouço regulatório vigente não apenas permite, como também estimula a inclusão de investimentos voltados à segurança viária, desde que devidamente justificados e formalizados por meio dos instrumentos previstos. A revisão quinquenal, em especial, configura-se como o momento oportuno para a avaliação de propostas dessa natureza, permitindo a atualização do contrato de concessão de forma estruturada, transparente e alinhada ao interesse público.

8. MÉRITO

8.1. A proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com as avenidas dos Tarumãs e das Palmeiras foi apresentada durante a Audiência Pública nº 12/2024, no contexto da Revisão Quinquenal do [Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013](#). A manifestação foi feita pela Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Sinop, que destacou a importância da intervenção para a mobilidade urbana local, diante da retirada de acessos diretos e da ampliação das vias marginais no perímetro urbano do município.

8.2. Contudo, a proposta **não foi acolhida** na Proposta Final da Revisão Quinquenal por não integrar o escopo da proposta submetida à audiência, conforme registrado no Relatório Final da Audiência Pública (SEI nº 28896330). A análise de mérito foi, então, encaminhada para processo administrativo específico (nº 50500.039107/2025-41), instaurado pela COGIN/GEGR.

8.3. Em resposta ao Ofício SEI nº 5988/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29929285), com solicitação de avaliação quanto à pertinência do pleito, a Concessionária Nova Rota do Oeste apresentou a Carta nº 7.889/2025 (SEI nº 33765881), na qual informou que os entroncamentos em questão estão localizados em região já atendida por um trevo completo implantado no km 835+400 da BR-163/MT, além de dois dispositivos tipo diamante previstos contratualmente: ID-28 (km 833+300) e ID-29 (km 838+900), cujos projetos executivos encontram-se em tratativas junto à ANTT.

8.4. A concessionária, por sua vez, sustenta que a proximidade entre os entroncamentos mencionados e os dispositivos já existentes e projetados demonstra que as necessidades de acesso e retorno na região encontram-se plenamente atendidas no escopo contratual vigente, inexistindo lacunas operacionais que justifiquem a realização de novos investimentos.

8.5. Além disso, é válido destacar que não foram apresentados elementos técnicos adicionais que demonstrem a insuficiência das soluções já previstas, tampouco estudos de tráfego ou segurança viária que evidenciem de forma inequívoca a necessidade de intervenção complementar nos pontos indicados.

8.6. Considerando o arcabouço contratual e regulatório vigente e a **ausência de elementos técnicos que evidenciem a insuficiência das soluções já contempladas no contrato, esta Gerência entende que não há justificativa técnica que sustente a inclusão da obra no Contrato de Concessão nº 003/2013**, não sendo recomendada, neste momento, sua incorporação ao escopo contratual.

9. TERMO ADITIVO

9.1. Conforme previsto no arcabouço contratual e regulatório vigente, a inclusão de novos investimentos no contrato de concessão deve ser formalizada por meio de termo aditivo, especialmente quando houver alteração de escopo, obrigações ou impacto no equilíbrio econômico-financeiro.

9.2. No entanto, considerando que a presente análise concluiu pela não necessidade de inclusão da obra no Contrato de Concessão nº 003/2013, **não se faz necessária a formalização de termo aditivo**, tampouco a atualização do Programa de Exploração da Rodovia – PER, em decorrência do pleito analisado.

10. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1. No caso em análise, a proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs e com a Avenida das Palmeiras não será incluída no escopo contratual, conforme conclusão técnica apresentada nesta Nota Técnica.

10.2. Dessa forma, **não há impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro** do Contrato de Concessão nº 003/2013, tampouco necessidade de recomposição por meio de revisão tarifária ou outro

mecanismo previsto nas normas vigentes.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 11.1. A presente Nota Técnica tratou da análise de mérito da proposta de implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs e com a Avenida das Palmeiras, apresentada como contribuição oral durante a Audiência Pública nº 12/2024 e posteriormente encaminhada à Concessionária Nova Rota do Oeste S.A. para avaliação quanto à sua pertinência.
- 11.2. A análise técnica considerou os dispositivos contratuais e regulatórios aplicáveis, bem como as manifestações da Concessionária, que indicam que os entroncamentos em questão estão localizados em região já atendida por dispositivos existentes e previstos contratualmente, não havendo lacunas operacionais que justifiquem a inclusão de novos investimentos.
- 11.3. Diante da ausência de justificativa técnica adicional, da inexistência de estudos complementares que evidenciem a necessidade da intervenção, e da aderência das soluções existentes aos parâmetros de desempenho previstos, esta Gerência conclui pela não inclusão da obra no Contrato de Concessão nº 003/2013, não sendo recomendada sua incorporação ao escopo contratual.
- 11.4. O quadro a seguir consolida os principais pontos da análise:

Quadro 4 - Resumo da Análise

DESCRIÇÃO	APLICABILIDADE	OBSERVAÇÃO
MOTIVAÇÃO	?	Contribuição apresentada em audiência pública e encaminhada para análise de mérito.
CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS	?	Previsão contratual para alteração mediante termo aditivo.
ARCABOUÇO REGULATÓRIO	?	Normas permitem inclusão de investimentos mediante justificativa técnica.
MÉRITO	?	Não verificada necessidade de inclusão da obra no contrato.
TERMO ADITIVO	N/A	Não aplicável, dado o não acolhimento do pleito.
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	N/A	Não aplicável, dado o não acolhimento do pleito.

12. CONCLUSÃO

- 12.1. Após análise técnica do pleito referente à implantação de passagens em nível nos entroncamentos da BR-163/MT com a Avenida dos Tarumãs e com a Avenida das Palmeiras, **esta Gerência conclui que não se verifica a necessidade de inclusão da obra no Contrato de Concessão nº 003/2013**, considerando que a funcionalidade demandada já se encontra atendida por dispositivos existentes e previstos contratualmente.
- 12.2. A proposta não apresenta justificativa técnica adicional que evidencie insuficiência das soluções atualmente previstas, tampouco estudos complementares que demonstrem a necessidade de intervenção nos pontos indicados.
- 12.3. Diante do exposto, não se recomenda a inclusão, neste momento, do investimento no escopo contratual.
- 12.4. Sugere-se o encaminhamento desta Nota Técnica à Concessionária Nova Rota do Oeste S.A., para ciência do resultado da análise, bem como o arquivamento do pleito no âmbito do processo SEI nº 50500.039107/2025-41, instaurado especificamente para tratar da demanda.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 27/08/2025, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 27/08/2025, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34296692** e o código CRC **C7B2201A**.

Referência: Processo nº 50500.039107/2025-41

SEI nº 34296692

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br